

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1996/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ
นาย แสง ก้าน เกตุ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 371

ป.วิ.อ. มาตรา 185

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง

การวินิจฉัยว่าอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา193 ทวิ หรือไม่
ต้องพิจารณาความผิดแต่ละกระทง เมื่อความผิดในกระทงนั้นมีความผิดหลายบท
รวมอยู่ด้วย ถ้าบทหนึ่งไม่ต้องห้ามศาลก็ต้องถือว่าทุกบทไม่ต้องห้าม คดีนี้โจทก์
อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยในกระทงความผิดฐานพาอาวุธปืนและมีดติดตัวไปในทาง
สาธารณะและหมู่บ้าน อันเป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลาย
บทเมื่อความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ, วรรคแรก72 ทวิ วรรค
สอง ซึ่งเป็นบทหนักมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ ความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 371 ซึ่งเป็นบทเบาถึงพลอยไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ด้วย เมื่อพยาน
หลักฐานโจทก์ยังมีข้อสงสัยว่าจำเลยใช้อาวุธปืนและมีดยิงและแทงผู้เสียหายหรือไม่
และได้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยแล้ว ก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัย
ในความผิดตาม ป.อ.มาตรา 371 ให้แก่จำเลยด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 91, 288, 571 (ที่ถูกลบมาตรา 371) พระราชบัญญัติอาชญากรรมเครื่องกระสุนปืน วัตถุประสงค์ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 8, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และริบของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ส่วนอาวุธปืนแก๊ปโจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าเป็นอาวุธปืนซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ให้มีไว้ จึงไม่ริบ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83, 91, 371 ให้ริบกระสุนปืนโทษจำคุกจำเลยคนละ 10 ปี ตามมาตรา 288, 80 และปรับจำเลยคนละ 100 บาท ตามมาตรา 371 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา

คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสามว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสามในความผิดฐานนี้มาโดยไม่ชอบนั้น เห็นว่าคดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานพาอาวุธปืนและมีด เป็นกรรมเดียวกันดังนั้น ในการวินิจฉัยว่าอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามตามมาตรา 193

ทวิ หรือไม่ว่า ต้องพิจารณาความผิดแต่ละกระทง เมื่อความผิดในกระทงนั้นมีความผิดหลายบทรวมอยู่ด้วย ถ้าบทหนักไม่ต้องห้ามศาลก็ต้องถือว่าทุกบทไม่ต้องห้าม คดีนี้โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยในกระทงความผิดฐานพาอาวุธปืน และมีดติดตัวไปในทางสาธารณะและหมู่บ้านอันเป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทเมื่อความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนักมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 197 ทวิ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ซึ่งเป็นบทเบาที่พลอยไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ด้วย ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ย่อมมีอำนาจรับวินิจฉัยความผิดกระทงนี้ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อผลแห่งการวินิจฉัยในประเด็นแรกพยานหลักฐานโจทก์ยังมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยทั้งสามใช้อาวุธปืนและมีด ยิงและแทงพยายามฆ่าผู้เสียหายหรือไม่ และศาลฎีกาได้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง แล้ว ก็จะต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ให้แก่จำเลยด้วย

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ